

1500312-67.2019.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... que o veículo era produto de furto; d) ele disse que não furtou o veículo; e) nós o conduzimos a Delegacia e a vítima recuperou o veículo; f) ele não apresentou nenhum documento do veículo, nem documento da compra e venda do veículo; g) não lembro se ele falou que comprou o veículo do Facebook; h) na data do fato, o veículo logo que viu a viatura parou repentinamente, foi o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500312-67.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2047022/2019 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 3685464 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1428485/18/020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1087/19/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2047022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1428485/18/020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1087/19/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER CRUZ DA SILVA

Data da Audiência:

07/12/2022

Em 7 de dezembro de 2022 às 15H10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes,

remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Eder Cruz da Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. EDER CRUZ DA SILVA, qualificado às fls. 15 e 18, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, entre os dias 03 de agosto de 2018 e 15 de fevereiro de 2019, em horário incerto, em local não precisado, nesta cidade e comarca de Mauá, adquiriu, em proveito próprio, e, posteriormente, conduziu o veículo CORSA/WIND, placas AJI-0346/São Paulo, pertencente à vítima Rosalia de Oliveira Souza Pereira, que sabia ser produto de crime (fls. 42/43). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória mediante a aplicação das medidas cautelares (fls. 28/29). A denúncia foi oferecida (fls. 41) e recebida, sendo designada audiência para proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 51 e 81), que foi aceita pelo réu (fls. 94). O réu foi citado (fls. 59) e apresentou defesa preliminar (fls. 71/72). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 73). O réu descumpriu as condições que lhe foram impostas, pois foi processado por outro crime durante o período de prova (fls. 114), razão pela qual o benefício da suspensão condicional do processo foi revogado, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 123/128). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Reinaldo dos Santos Alves (fls. 142/144) e, por fim, procedeu-se ao interrogatório do réu Eder Cruz da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Ricardo de Andrade Eduardo (fls. 142/143). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Ricardo de Andrade Eduardo (fls. 2) e Reinaldo dos Santos Alves (fls. 3), a vítima Rosalia de Oliveira Souza Pereira (fls. 4) e o réu Eder Cruz da Silva (fls. 5). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Eder, em debates, requereu preliminarmente o trancamento da ação penal, porque não havia fundadas suspeitas para a abordagem policial. No mérito, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13). Folha de antecedentes (fls. 102/104). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade do processo suscitada pela defesa técnica, porque, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, havia fundadas suspeitas para as testemunhas policiais deterem o réu e realizarem a busca pessoal nele, já que o veículo parou repentinamente ao ver os policiais, além dos policiais terem constatado pelo seu emplacamento que o veículo era produto de furto (fls. 2/3). Se se entender, de modo diverso, pode-se retirar a polícia militar das ruas, porque ela tem competência ostensiva, nos termos do artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, o que significa a dizer que ela não poder verificar nada de estranho que se depare nas ruas, sob pena de nulidade da sua abordagem. Tanto as suspeitas se concretizaram que o veículo era produto de furto. No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de

exibição, apreensão e entrega (fls. 13) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Reinaldo dos Santos Alves, disse em juízo que: a) estávamos em patrulhamento na data dos fatos e vimos este veículo parando em uma via; b) vimos o veículo estacionando e o abordamos; c) constatamos que o veículo era produto de furto; d) ele disse que não furtou o veículo; e) nós o conduzimos a Delegacia e a vítima recuperou o veículo; f) ele não apresentou nenhum documento do veículo, nem documento da compra e venda do veículo; g) não lembro se ele falou que comprou o veículo do Facebook; h) na data do fato, o veículo logo que viu a viatura parou repentinamente, foi o que chamou a atenção dos policiais; i) o policial Ricardo tem as mesmas informações que eu, porque estávamos juntos na viatura; j) nunca vi o réu antes (fls. 3 e 142/144). Por fim, o réu Eder Cruz da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava parado perto de casa, com mais três amigos, dentro do veículo; b) eu comprei o veículo pelo Facebook; c) no aplicativo estava carro somente para rodar; d) quando eu comprei o veículo eu tirei o nada consta e havia o recibo de terceiro do Jeferson ou Jederson; e) eu entreguei o recibo ao policial e ele me levou para a Delegacia; f) na Delegacia foi constatado que o veículo havia furtado; g) a mulher do veículo foi chamada e disse somente registrou a ocorrência de furto, porque estava recebendo diversas multas; h) eu fiquei com o carro uns dois anos rodando de baixo para cima; i) os policiais não deram justificativa para me abordar, eu estava em frente de uma festa; j) eu não demonstrei nervosismo (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13), como também pelos depoimentos das testemunhas Reinaldo dos Santos Alves (fls. 3 e 142/144) e Ricardo de Andrade Eduardo (fls. 2), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Eder Cruz da Silva (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 02h:21, na Rua Edite Gati, nº 30, Jardim Silvia, o réu conduzia o veículo Corsa/Wind, placas AJI-0346/São Paulo, ocasião em que foi abordado pelas testemunhas, que são policiais militares, porque, como já dito, o réu demonstrou nervosismo e parou abruptamente, além de ter sido constatado pelas placas que ele foi produto de furto no dia 03 de agosto de 2018, por volta das 09h:00min, na Avenida Prosperidade, nº 380, Vila Propriedade, na cidade de São Caetano do Sul, e pertencia a vítima Rosalia de Oliveira Souza Pereira, conforme boletim de ocorrência de nº 1428485/2018 (fls.7/8). Desta maneira, caberia à defesa do réu Eder, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita do veículo. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o veículo foi adquirido, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Eder não se desincumbiu, aliás, ele não tinha documento de propriedade ou posse lícita, bem como comprovação do registro e do licenciamento, comprovação do pagamento do I.P.V.A. ou qualquer outro documento referente ao veículo, ou seja, não há que se falar em receptação culposa. Além do mais, o réu se contradisse totalmente, na fase policial ele disse que adquiriu o veículo no dia 20/12/2018 (fls. 5), ao passo que no seu interrogatório judicial ele disse que estava andando com o veículo há uns dois anos (gravação audiovisual), em suma, ele não soube dizer nem a data em que adquiriu o veículo, onde perde credibilidade a sua defesa. Por fim, o réu imputa a vítima uma falsa comunicação de crime, sem qualquer prova. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova

do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado

inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Recepção dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de recepção é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Recepção que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Eder Cruz da Silva, pela prática do crime de recepção dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Rosalia de Oliveira Souza Pereira. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 102/104). Apesar de entender que os maus antecedentes devem ser verificados por ocasião do julgamento, a jurisprudência entende que eles são verificados na data dos fatos, motivo pelo qual não levo em consideração a condenação por lesão corporal que o réu tem, porque o trânsito em julgado desta condenação é posterior ao fato desse processo. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Eder Cruz da Silva 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. O regime inicial

de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, ele não é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 102/104). O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. O réu reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu EDER CRUZ DA SILVA (R.G. nº 30.711.489 - filho de Irineu Dantas da Silva e Maria Helena Cruz da Silva - fls. 15 e 18), pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Rosalia de Oliveira Souza Pereira, a 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade, além de 10 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 28/29). O veículo já foi restituído para a vítima (fls. 13). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) arquive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.